



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Publicado en Boletín Municipal

Nº...21... Fecha 27/09/04

02 JUL 2004

PROMULGADA POR:
DECRETO Nº:
FECHA: 0871 04

ORDENANZA Nº 6912

Visto: La Ordenanza Nº 5305 y la solicitud de la Escribanía General de Gobierno; y

C O N S I D E R A N D O

Que, la Escribanía General de Gobierno solicita la derogación de la ordenanza del epígrafe para poder aceptar el Superior Gobierno de la Provincia en donación el inmueble donde funciona la ESCUELA NORMAL SUPERIOR;

Que al remitir a la Fiscalía de Estado las actuaciones para su dictamen, en las cuales obra el proyecto de decreto, en virtud del cual se acepta y agradece la donación efectuada por la Municipalidad de Alta Gracia, en esta Provincia, mediante la Ordenanza en cuestión, del inmueble designado como Lote "A2" de la Manzana sin designación de Barrio Cámara de la Ciudad de Alta Gracia, designado catastralmente como Pblo. 01, C. 03, S. 01, Mz. 469, P.001, inscripto al Folio nº 20385/80, ocupado por la Escuela Superior de la referida ciudad;

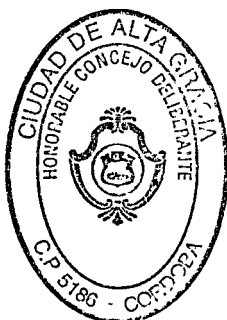
Que se desprende de las constancias de esos actuados, que el inmueble referenciado se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia a nombre de la Municipalidad de Alta Gracia, en el Protocolo de Dominio Nº 14653, Folio Nº 20385, Tomo 82 del año 1.980 (fs. 10), con lo que queda acreditada la existencia de la titularidad registral para el acto que se propugna;

Que asimismo, han tomado la debida participación de su competencia, el Departamento de Tierras Públicas y Límite Políticos, así como Contaduría General de la Provincia;

Que del análisis de la documentación obrante en esas actuaciones, surge que se encuentra glosado, a fs. 3 de autos como FºUº, el Expte. Nº 27.861 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, del cual resulta que el inmueble

...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///2

que se pretende ingresar a la hacienda provincial había sido donado previamente al Estado Nacional Argentino por la Municipalidad de Alta Gracia, con afectación específica al Ministerio de Cultura y Educación, mediante Ordenanza N° 1.223 de fecha 27 de Febrero de 1.981, la que posteriormente fuera modificada en cuanto a la afectación del bien donado por la Ordenanza 1.246 sancionada el 3 de Agosto de 1.981 (fs. 23 y 24 de F°U° 3). Dicha donación fue aceptada por el organismo nacional referido, mediante Resolución N° 5 S.C.E.C.C. de fecha 19 de Enero de 1.989 (fs. 114/116 del F° U° indicado) y notificada la Municipalidad de Alta Gracia de tal aceptación, mediante nota de estilo obrante a fs. 118 de mismo F°U°;

Que a fs. 123 del mencionado Folio único, la Escribanía General de Gobierno de la Nación informa que no se ha podido concretar la inscripción del inmueble en cuestión a favor de la Nación; en razón de que el plano que sirvió para confeccionar el deslinde del inmueble ha sido dado de baja y reemplazado por otro que difiere del anterior;

Que a continuación, se ordena trasladar la prosecución del trámite al establecimiento educacional de Alta Gracia, (5 de abril de 1.990) con lo que finaliza la actuación del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, en el mencionado expediente (fs. 125);

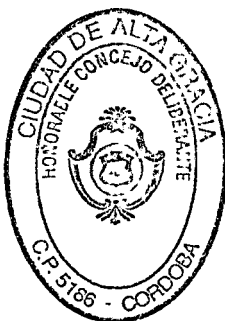
Que posteriormente, (enero de 1992) se dicta la Ley N° 24.049 que transfiere a las provincias los servicios educativos nacionales prestados en territorios provinciales;

Que la Provincia de Córdoba acepta tales transferencias mediante el dictado de la Ley N° 8.253;

Que el Jefe de la División Patrimonial del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, cumpliendo con las disposiciones de la Ley N° 8.253, inicia las actuaciones para

..///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

..///

...///3

incorporar a la hacienda provincial el inmueble cuya descripción se hace en el Planteo del presente, que está ocupado por la Escuela Normal Superior de Alta Gracia;

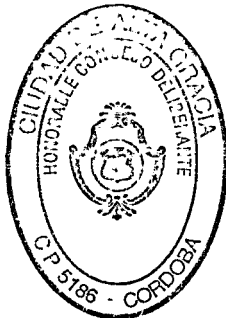
Que ante la falta de inscripción por parte del Gobierno Nacional de la mutación del dominio del inmueble de que se trata, el organismo provincial que impulsa el trámite recomienda a la Municipalidad de Alta Gracia el dictado de una nueva Ordenanza, donando dicho inmueble, en esta oportunidad, a favor de la Provincia de Córdoba. La Municipalidad de Alta Gracia dicta la Ordenanza N° 5.305 por la que dona el inmueble de marras a favor de la Provincia de Córdoba y deroga la Ordenanza 1.223;

Que de acuerdo a la documentación relacionada, existe en apariencia una colisión jurídica, pero no de intereses, porque el bien que se pretende registrar ha sido donado dos veces y a personas distintas; habiendo el primer donatario (el Estado Nacional) aceptado la donación en legal forma (Resol. N° 5 S.C.E.C.C, y comunicación a la Municipalidad de Alta Gracia obrantes a fs. 114/116 y 118 del F.U. N° 3), sólo que no completó el trámite por falta de la inscripción del bien en el Registro correspondiente, a los fines de perfeccionar el título;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 1.792 del C.C., el bien ingresó al patrimonio estatal nacional;

Que atento a que la Provincia de Córdoba es sucesora de todos los derechos y obligaciones respecto de los bienes que se le transfirieron por parte de la Nación en virtud de lo dispuesto por los artículos 4° y 5°, inciso a) de la Ley N° 24.049 y en base a lo preceptuado por los arts. 3267 y 3268 C.C., corresponde colegir que la Provincia de Córdoba se encuentra facultada a mutar la titularidad dominial del inmueble en cuestión, a su nombre, por la vía dispuesta en el art. 1.810 in fine del Código Civil, solución que resulta acorde con la

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///4

jurisprudencia sentada por esta Fiscalía de Estado en Dictámenes N° 1.933/2002 y 002078/2001, entre otros;

Que en consecuencia, para darse curso favorable a la iniciativa, la Municipalidad de Alta Gracia debe derogar la Ordenanza N° 5305, revalidando las Ordenanzas N° 1.223/81 y 1.246/81, para que no existan dos normas jurídicas sobre el mismo objeto que se contraponen; continuándose con el trámite de inscripción del inmueble de autos, para que ingrese al dominio privado de la hacienda estatal provincial (artículo 2.342, inc. 4° del C.C.).

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

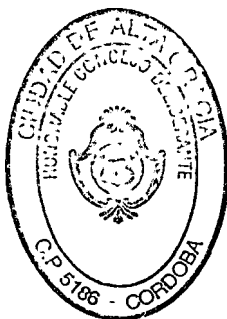
Art.1: DEROGASE la Ordenanza N° 5305 promulgada por Decreto N° 0897-01 del 15 de agosto de 2001 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art.2: REVALIDANSE las ordenanzas N° 1223/81 y N° 1246/81.

Art.3: COMUNIQUESE, publíquese, transcribábase al Libro de Ordenanzas y archívese.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.**


Lic. Germán Arribas Rodríguez
SECRETARÍA LEGISLATIVA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE